

1523757-12.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267888/2021 - 06º D.P. CAMBUCI, 20586706 - 06º D.P. CAMBUCI, 1434/21/106 - 06º D.P. CAMBUCI, 2267888 - 06º D.P. CAMBUCI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523757-12.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523757-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2267888/2021 - 06º D.P. CAMBUCI, 20586706 - 06º D.P. CAMBUCI, 1434/21/106 - 06º D.P. CAMBUCI, 2267888 - 06º D.P. CAMBUCI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUSTAVO ALVES ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

GUSTAVO ALVES ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque em 30 de setembro de 2021, por volta das 15 horas, no Largo São Francisco, nº 95, Sé, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas (cocaína. lança perfume e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2021 (fls. 114/115). O réu foi pessoalmente citado (fls. 123) e apresentou defesa preliminar (fls. 127). Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas três testemunhas de acusação, além de realizado o interrogatório do réu.

Ao final, realizaram-se os debates.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia.

Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório, notadamente em juízo, sob o crivo o contraditório.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Constatação de fls. 30/34, bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico definitivo de fls. 137/139.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu disse que era usuário e fazia uso de drogas dia e noite e que a droga era toda sua. É dependente químico e não estava vendendo drogas. Numa segunda prisão, disse que o policial Alex chegou a ameaçar o réu e sua esposa.

Os policiais civis Alex Cesar Gonçalves e Ronaldo Ferreira relataram que transitavam de viatura quando foram abordados por um popular noticiando que próximo havia um ponto de drogas. No local, havia uma barraca de camping, com alguns moradores de rua. Abordou os indivíduos, sendo que com o réu foi localizada uma bolsa de cor azul contendo cocaína, maconha e lança perfume. Em seu bolso, ainda, encontraram a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O policial Alex disse que o réu informalmente confessou que a droga era dele e que a droga estava numa bolsa à tiracolo. No local tinha esse indivíduo que depois falou que comprava a droga dele e que prendeu o réu por tráfico uns meses depois novamente.

Na polícia Thiago Chamas diz que estava ali no local dos fatos porque iria comprar drogas com o Gustavo, no valor de R\$ 10,00. Em Juízo não foi ouvido.

Saliento que os policiais civis sequer conheciam o denunciado quando do encontro da substância entorpecente nessa primeira vez, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, como o fizeram desde a fase policial.

Ademais, não houve demonstração de qualquer animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia, ao contrário, deve tal prova ser revestida de credibilidade, principalmente quando inexistir causa de suspeição, pois sua a função da polícia é proteger a comunidade e não perseguir inocentes.

Demais disso, a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas - 10 papelotes de cocaína, 01 lança perfume e 07 papelotes de maconha - não deixa dúvidas de que as substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu se destinavam à traficância, se subsumindo, desta forma, a conduta prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Observo, por derradeiro, que o fato de o acusado ser usuário de substância entorpecente, não tem o condão de descaracterizar o delito, pois é cediço que uma conduta não exclui a outra e é comum o tráfico por dependentes, até mesmo para ajudar a financiar o vício.

Passo a dosar a pena.

Atendendo ao artigo 59, do Código Penal, c.c artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, observo, por fim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu é primário e não possui antecedentes criminais, não havendo nada nos autos que faça concluir que integre organização criminosa ou se dedique à tal atividade, com o que diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), fixando-a 01 (um) ano e

08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixadas em seu valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO GUSTAVO ALVES ROCHA como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em decorrência do preceituado no artigo 44, do Código Penal, preenchendo os requisitos legais, e por ser suficiente para a reprovação e prevenção da conduta, substituo a pena privativa de liberdade imposta por pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período da condenação, em local a ser fixado pelo juízo da execução e em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Se eventualmente necessária, a execução da pena privativa de liberdade, em virtude de conversão anteriormente mencionada, o regime inicial para o cumprimento dela será o aberto, assim podendo o réu apelar em liberdade.

Em razão do regime de pena imposto, defiro o recurso em liberdade.

Decreto o perdimento da quantia de R\$ 150,00 (fls. 19) em favor do FUNAD.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA